法務部處分書　　113年度法義字第133號

申請人：吳○祥

吳○祥因移送矯正處分案件，經申請平復，本部處分如下：

主　　文

申請駁回。

事　　實

申請意旨略以：申請人吳○祥於72年8月4日因犯妨害風俗(賭博)等違警行為，經高雄市政府警察局依違警罰法裁處拘留3日，並依臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法規定施予矯正處分，移送臺灣警備總司令部（下稱警總）執行，至77年4月4日結訓返鄉。申請人認上開矯正處分致其權益受損，於112年7月13日向本部申請平復，並於同年8月7日補正資料。

理　　由

一、調查經過

（一）本部於112年9月14日發函向國家發展委員會檔案管理局（下稱檔管局）調閱申請人尚未數位化之相關國家檔案，經檔管局於同年9月18日函復同意提供相關國家檔案；未數位化檔案則由本部至檔管局自行翻拍原件。

（二）本部於113年7月19日發函向司法院刑事補償法庭（下稱刑補庭）、臺灣高雄地方法院（下稱高雄地院）調查申請人是否曾依戒嚴時期人民受損權利回復條例聲請補(賠)償。分經刑補庭於同年7月26日函復：曾受理申請人因感訓處分案件請求刑事補償（主文：覆審之聲請駁回）；高雄地院

於同年 7 月 31 日函復略以：曾受理申請人 112 年度刑補字第 4 號刑事補償案件，業經本院於 112 年 11 月 13 日以決定書駁回其聲請。

（三）本部於 113 年 7 月 19 日發函向內政部警政署刑事警察局、高雄市政府警察局調閱有關申請人於 72 年間經高雄市政府警察局裁處並移送施予矯正處分、該期間前後之違警紀錄等相關檔卷資料影本或數位檔案；於同年 8 月 6 日經內政部警政署、高雄市政府警察局分別函復：查無檔存案卷資料、因距今年代久遠，已無相關資料提供。

（四）本部於 113 年 8 月 9 日發函向國防部全民防衛動員署後備指揮部（下稱後指部）調閱有關申請人於 72 年前後因違警行為遭依違警罰法移送警總施以矯正處分之相關檔卷資料影本或數位檔案；經後指部於同年月 20 日函復：相關檔案前已移轉國家發展委員會檔案管理局接管，現已無存管有關檔案。

（五）本部於 113 年 9 月 3 日調閱刑事前科紀錄（含全國刑案資料、執行紀錄等），查有 72 年（含）前後之相關紀錄。

二、 處分理由

（一）**促進轉型正義條例（下稱促轉條例）第 6 條之 1 所稱「行政不法」，係指同條第 1 項所規定之「威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」**

1、 按威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，應由

法務部依職權或申請確認不法，以平復行政不法。促轉條例第 6 條之 1 第 1 項及第 11 條之 2 第 1 項定有明文。

2、次按促轉條例第 1 條第 2 項規定，轉型正義應匡正之國家不法行為，係威權統治時期違反自由民主憲政秩序之行為與結果；第 6 條之 1 第 1 項規定「政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，因而須符合「政府機關或公務員」所為「侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，並同時是基於維護威權統治秩序本身，確立統治威權不容冒犯之地位，即「為達成鞏固威權統治之目的」而為之，方能確認為「行政不法」之範疇。

（二）本件申請人移送矯正處分案件，尚難認有政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為

1、按 44 年 10 月 24 日訂定發布之臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法第 3 條、第 6 條、第 7 條及第 9 條規定：「有左列各款行為之一者為流氓：一、非法擅組幫會，招徒結隊者。二、逞強持眾，要脅滋事，或佔據碼頭車站及其他場所勒收搬運費與陋規者。三、橫行鄉里欺壓善良或包攬訴訟者。四、不務正業，招搖撞騙，敲詐勒索，強迫買賣或包庇賭娼者。五、曾有擾亂治安之行為，未經自新，或自新後仍企圖不軌者。六、曾受徒刑或拘役之刑事處分二次以上仍不悛改顯有危害社會治安之虞者。七、游蕩懶惰邪僻成性而有違警行為之習慣者。」「依本辦法逮捕之流氓，合於

刑法保安處分之規定者，軍司法機關於裁判時，應併宣付保安處分。其屬違警，而有違警罰法第二十八條之情形或曾有前科或違警處分而有妨害社會治安之虞者，送交相當處所施行矯正，或命其學習生活技能。」「人民得檢舉流氓，被檢舉之流氓，經調查屬實後，分別列入流氓名冊，如有不法事實者，依第五條、第六條規定辦理。」「被列冊之流氓如能改過遷善，在三年內無不法行為經調查屬實者，得由當地警察機關報請臺灣省保安司令部除名。」以及 32 年 9 月 3 日國民政府公布並自同年 10 月 1 日施行之違警罰法第 28 條規定：「因游蕩或懶惰而有違警行為之習慣者，得加重處罰，並得於執行完畢後，送交相當處所，施以矯正或令其學習生活技能。」

2、本件申請人移送矯正處分，係適用臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法及違警罰法之規定，即便後續違警罰法與檢肅流氓條例遭認定違憲，並分別於 80 年 6 月 29 日及 98 年 1 月 21 日經總統公布廢止，惟於適用當時，仍屬有效之法律，且本件非屬聲請釋憲之原因案件，是尚不影響本件判斷。

3、經查，申請人於 72 年 8 月 4 日因犯妨害風俗（賭博）等違警行為，經高雄市政府警察局依違警罰法裁處拘留 3 日，並經高雄市政府警察局鹽埕分局（下稱鹽埕分局）認其自 67 年 6 月起至 72 年 3 月 9 日止計犯竊盜、麻醉藥品管理條例等前科各 2 次，復於 72 年 8 月 4 日犯妨害風俗之違警，認其有再犯危害治安之虞，為維護社會安寧，依臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法第 6 條及違警罰法第 28 條規定，於妨害治安之違警裁處拘留完畢後，施予矯正處分，

自 72 年 8 月 7 日移送警總執行(自 73 年 8 月 14 日至 76 年 4 月 25 日期間因另涉麻醉藥品管制條例案件遭法院判處有期徒刑 4 年 8 月確定而另案執行)，至 77 年 4 月 4 日結訓返鄉等情，有鹽埕分局高市刑分刑字第 6625 號矯正處分書、警總職業訓導第三總隊(72)孝踐字第 05153 號收訓隊員報告單、警總職業訓導第二總隊(77)功揚字第 1782 號呈、全國刑案資料查註表可稽。

4、 另依本部現有資料觀之，亦未查見政府機關曾基於申請人之政治傾向或思想等因素，對申請人予以監控管制之情事，觀諸申請人上開刑事案件，亦非因思想、言論或政治立場而遭偵辦，故難認本件有基於鞏固威權統治之目的而強加申請人為流氓，並予以矯正處分之情。故自與意圖箝制人民思想言論自由而強以流氓案件所為處分容屬有別，尚難認有政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，自與促轉條例第 6 條之 1 第 1 項所稱應予平復之「行政不法」要件尚有未合。

三、 據上論結，本件申請無理由，爰依促轉條例第 6 條之 1 第 1 項、平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第 24 條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　3　年　1　1　月　1　1　日

部　長　鄭　銘　謙

如不服本件處分，應於接到本處分次日起 30 日內，依訴願法第 58 條第 1 項規定，繕具訴願書並檢附處分書影本送交本部核轉行政院提起訴願。